

0000199-05.2017.8.26.0591

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Junqueirópolis

Foro: Foro de Junqueirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial -

1234/2017 - Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, 2306/2017 - Delegacia de

Polícia de Junqueirópolis, 272/2017 - Delegacia de Polícia de Junqueirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Amanda Santos Mota

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Junqueirópolis

Foro de Junqueirópolis

Vara Única

Rua Porto Alegre, 1230, Junqueiropolis-SP - cep 17890-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000199-05.2017.8.26.0591 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000199-05.2017.8.26.0591

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial -

1234/2017 - Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, 2306/2017 - Delegacia de

Polícia de Junqueirópolis, 272/2017 - Delegacia de Polícia de Junqueirópolis

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Amanda Santos Mota

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

AMANDA SANTOS MOTA, qualificada nos autos, foi condenada a cumprir penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 410 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aplicado o redutor de pena que fala o parágrafo 4º, do mesmo dispositivo legal.

O C. STJ concedeu ordem de habeas corpus para reduzir a pena da Paciente para 1

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, fixada no mínimo legal (fls. 385/391).

No curso dos autos, sobreveio certidão no sentido de que o tempo de cumprimento da pena - TCP ocorreu em 23 de junho de 2019 (fls. 492).

O Ministério Público postulou a declaração de extinção da pena em razão do cumprimento (fls. 507).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão executória do Estado encontra-se extinta pelo cumprimento da pena privativa de liberdade.

Com efeito, os documentos de fls. 476/478 e 492 revelam que a sentenciada cumpriu integralmente a reprimenda imposta.

Logo, alcançado o término do cumprimento da pena privativa de liberdade, de rigor a extinção da punibilidade da sentenciada no âmbito penal.

Ante o exposto, acolho o requerimento do Ministério Público (fls. 507) e, face ao cumprimento, nos termos do Art. 66, inciso II, da LEP, JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade imposta a AMANDA SANTOS MOTA, proveniente do processo nº 0000199-05.2017.8.26.0591, da Vara Única da Comarca Junqueirópolis-SP.

Oficie-se ao TRE e IIRGD e expeça-se mandado de intimação à sentenciada.

Verifique o cartório se houve pagamento da pena de multa. Persistindo o inadimplemento, forneça-se certidão da sentença ao Ministério Público para que promova a execução em autos próprios.

Em razão da preclusão lógica, não remanescendo às partes qualquer interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data. Anote-se no sistema SAJ, desnecessária sua certificação.

Cumpridas as diligências supra, arquivem-se os autos fazendo-se as anotações e comunicações de praxe.

P.I.C.

Junqueirópolis, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA